

SLUŽBENI GLASNIK

OPŠTINE BOSANSKO GRAHOVO

Službeno glasilo

GODINA 2019	BROJ :XIV	BOSANSKO GRAHOVO 11.12.2019. god
--------------------	------------------	---

USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Broj: U-63/17

Sarajevo, 15.10.2019. godine

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odlučujući o zahtjevu Premijera Federacije Bosne i Hercegovine za utvrđivanje ustavnosti člana 4. stav 1. tač. 8. i 9., člana 5. stav 1. tač. 7. i 8. i Tarifnog broja 8. Tarife komunalnih taksa na području Opštine Bosansko Grahovo Odluke o komunalnim taksama i Tarifi komunalnih taksa, na osnovu člana IV. C. 3. 10 (2) d) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici bez javne rasprave održanoj dana 15.10.2019. godine, donio je

P R E S U D U

Utvrdjuje se da Tarifni broj 8. i to: tač. 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.7; 8.8; 8.9. i 8.10 Tarife komunalnih taksa na području Opštine Bosansko Grahovo Odluke o komunalnim taksama i Tarifi komunalnih taksa („Službeni glasnik Opštine Bosansko Grahovo“, br.: IV/17 i III/19) nisu u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Utvrdjuje se da su član 4. stav 1. tač. 8. i 9. i član 5. stav 1. tač. 7. i 8. Odluke o komunalnim taksama i Tarifi komunalnih taksa („Službeni glasnik Opštine Bosansko Grahovo“, br.: IV/17 i III/19) u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i „Službenom glasniku Opštine Bosansko Grahovo“.

O b r a z l o ž e n j e

1. Podnosilac zahtjeva i predmet zahtjeva

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) je dana 31.10.2017. godine podnio Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud Federacije) zahtjev broj: 01-27-1177-1/17 za ocjenu ustavnosti odredbi člana 4. stav 1. tač. 8. i 9., člana 5. stav 1. tač. 7. i 8 (u daljem tekstu – osporene odredbe Odluke) i Tarifnog broja 8. Tarife komunalnih taksa na području Opštine Bosansko Grahovo (u daljem tekstu – osporena Tarifa) Odluke o komunalnim taksama i Tarifi komunalnih taksa - u daljem tekstu – osporena Tarifa).

2. Stranke u postupku

U skladu sa članom 39. stav 1. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 6/95 i 37/03), stranke u ovom postupku su: podnosilac zahtjeva i Opštinsko vijeće Opštine Bosansko Grahovo, kao donosilac Odluke.

3. Bitni navodi zahtjeva

Opštinsko vijeće Opštine Bosansko Grahovo na sjednici održanoj dana 28.03.2017. godine donijelo je osporenu Odluku. Istom se utvrđuje obaveza plaćanja komunalne takse za korištenje uređaja za pružanje usluga mobilne telefonije i korištenje uređaja u svrhu pružanja internet usluga – instaliranje bežičnog interneta, odnosno utvrđuje se obaveza plaćanja komunalne takse za pružanje usluga mobilne telefonije, odnosno plaćanje istih na bazne stanice, mikrobazne stanice, predajnike, antene i stubove. Iz karaktera naprijed navedenih odredaba proizilazi da iste direktno obavezuju samo društva koja se bave određenom vrstom djelatnosti pružanja telekomunikacionih usluga, između ostalih BH Telecom d.d. Sarajevo i JP HT Eronet d.d. Mostar, kao društva koja su u većinskom vlasništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Odlukom, kao kriterij za utvrđivanje takse uzeta je djelatnost koju pravno ili fizičko lice obavlja, što svakako nije u skladu sa odredbama člana II.A.2 (1) c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine koji propisuje da sva lica uživaju prava na jednakost pred zakonom. Ovakav stav zauzeo je Ustavni sud Federacije u brojnim presudama, gdje je jasno utvrđeno da je u suprotnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine,

propisivati vrstu djelatnosti kao relevantan kriterij za propisivanje takse, nego su realni i relevantni drugi kriteriji kao što su područje opštine, odnosno grada gdje se djelatnost obavlja, što dalje znači da je propisivanje ovakve odredbe diskriminatorno.

Imajući u vidu sve naprijed navedeno, podnosilac zahtjeva smatra da osporene odredbe Odluke nisu u skladu sa članom II.A.2 (1) c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, jer se pravna lica koja se bave djelatnošću mobilne telefonije stavljaju u neravnotežan položaj u odnosu na druga pravna i fizička lica koja posluju na teritoriju opštine, te stoga predlaže da Ustavni sud Federacije donese presudu kojom će utvrditi da osporene odredbe i osporena Tarifa nisu u saglasnosti sa članom II.2.(1) c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

4. Bitni navodi odgovora na zahtjev

U skladu sa članom 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine Ustavni sud Federacije je aktom broj: U-63/17 od 10.11.2017. godine zatražio od Opštinskog vijeća Opštine Bosansko Grahovo da se izjasne na navode iz zahtjeva za ocjenu ustavnosti. Dana 23.11.2017. godine Načelnik Opštine Bosansko Grahovo je dostavio odgovor pod brojem: 01-15-1526/17.

U Odgovoru je navedeno da se osporenim Odlukom komunalna taksa plaća za korištenje uređaja za pružanje usluga mobilne telefonije, a članom VI.4.b) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisano je da Opštinsko vijeće usvaja opštinski budžet i donosi propise o oporezivanju kao i da na druge načine osigurava potrebno finansiranje

koje nisu osigurali kantonalna i federalna vlast. Pored toga članom 13. Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15) propisano je da jedinice lokalne samouprave pripadaju javni prihodi, naknade i takse u skladu sa propisima ovih jedinica, te drugi prihodi predviđeni zakonom i drugim propisima Federacije, kantona i ovih jedinica, te da je, obzirom da ne postoje federalni niti kantonalni zakoni o komunalnim taksama, ubiranje taksa regulisano Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 49/06 i 51/09). Iz odredbi ovog zakona nesporno proizlazi pravo jedinica lokalne samouprave da regulišu komunalne takse kao vid pribavljanja javnih prihoda. Smatraju da su svi mobilni operateri u jednakom položaju iako se u zahtjevu spominju samo dva operatera i to BH Telecom d.d. Sarajevo i JP HT Eronet d.d. Mostar, te im je isti položaj pri utvrđivanju visine naknadne komunalne takse. Svi navedeni mobilni operatori pružaju svoje usluge koje naplaćuju od krajnjih potrošača kroz mjesečne naknade, a prihodi od komunalne takse su prihodi Opštine Bosansko Grahovo. Osporenim odredbama i osporenim Tarifom Odluke se propisuje da se za korištenje uređaja i opreme za pružanje usluga mobilne telefonije i korištenje uređaja u svrhu pružanja internet usluga plaća naknada u vidu komunalne takse, a uređaji i oprema samo predstavljaju dijelove složenih sistema koji povezuju telekomunikacionu mrežu u gradskim i izvangradskim sredinama. Predlažu da Ustavni sud Federacije odbije zahtjev podnosioca kao neosnovan.

5. Relevantno pravo

A) Ustav Bosne i Hercegovine

Član I

Bosna i Hercegovina

4. Kretanje
roba, usluga, kapitala i lica

Postoji sloboda kretanja širom Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina i entiteti neće ometati punu slobodu kretanja, lica, roba, usluga i kapitala širom Bosne i Hercegovine. Nijedan entitet neće provoditi bilo kakvu kontrolu na granici između entiteta.

B) Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

Član II.A.2 (1) c)

(1) Sva lica na teritoriji Federacije uživaju prava na:
c) jednakost pred zakonom;

Član IV.C.3.10.(2) d)

(2) Ustavni sud:
d) na zahtjev premijera, ili kantona, utvrđuje da li neki predloženi ili usvojeni propis koje je donijelo neko tijelo kantonalne, gradske ili opštinske vlasti u skladu sa ovim ustavom.

Član VI.4.b)

Opštinsko vijeće:

b) usvaja opštinski budžet i donosi propise o oporezivanju i na druge načine osigurava potrebno finansiranje koje nisu osigurali kantonalna ili federalna vlast.

C) Zakon o komunikacijama
(„Službeni glasnik BiH“, br.:
31/03, 75/06, 50/08 i 98/12)

I - UVOD I OPŠTE ODREDBE

Član 1. st. 1. i 2.
Predmet Zakona

1. Ovim se zakonom reguliše oblast komunikacija u Bosni i Hercegovini te uspostavljanje i rad Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, koji predviđa uspostavu i funkcionisanje zajedničkih i međunarodnih komunikacionih sredstava.
2. Komunikacije uključuju telekomunikacije, radio, emitovanje (uključujući kablovsku televiziju) i usluge i sredstva koja su s time u vezi.

Član 3. stav 3. tačka a) i stav 4.
tačka e)

Nadležnost institucija Bosne i Hercegovine u oblasti komunikacija

3. Agencija je nadležna za:
 - a) regulisanje emitterskih i javnih telekomunikacionih mreža i usluga, uključujući izdavanje dozvola, utvrđivanje cijena, međupovezivanje i definisanje osnovnih uslova za osiguranje zajedničkih i međunarodnih komunikacionih sredstava; i
4. Vijeće ministara i Agencija u skladu sa pojedinačnim nadležnostima

definisanim ovim Zakonom preduzimaju sve razumne mjere za ostvarivanje sljedećih ciljeva:

- e) osiguranje učinkovitog korištenja i učinkovitog upravljanja resursima radio frekvencija i brojeva u skladu sa propisima iz oblasti radiokomunikacija i drugim preporukama Međunarodne unije za telekomunikacije, i drugim međunarodnim sporazumima čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina.

Član 4. stav 2. d)
Regulatorni principi emitovanja i telekomunikacija

2. Regularni principi telekomunikacija obuhvataju:
 - d) razina kvalitete u pružanju telekomunikacionih usluga i telekomunikacione opreme će, što je prije moguće, biti kompatibilna sa opšteprihvaćenim normama u Evropskoj uniji;

III-TELEKOMUNIKACIONE
USLUGE

Član 7. stav 1.
Pružanje telekomunikacionih usluga

1. Za pružanje telekomunikacionih usluga putem mobilnih i fiksni mreža potrebna je dozvola u skladu sa odredbama ovoga zakona.

Član 10. stav 1.
Izdavanje dozvola

1. Zahtjev za izdavanje dozvole upućuje se Agenciji. Agencija izdaje dozvolu u roku od dva mjeseca. U slučajevima u kojima treba primijeniti postupak utvrđivanja konkurentnosti i selektivnosti na osnovu poređenja, Agencija može produžiti razdoblje potrebno za procjenu zahtjeva do četiri mjeseca kako bi osigurala da se postupak obavi na pravičan, razuman, otvoren, nediskriminatoran i transparentan način za sve zainteresovane strane.

Član 34.

Osnovni zahtjevi

1. Radio i telekomunikaciona terminalna oprema mora ispunjavati sljedeće osnovne zahtjeve:

a) zahtjeve o zaštiti zdravlja i sigurnosti korisnika i bilo kojih drugih lica; i

b) zahtjeve koji se tiču elektromagnetne kompatibilnosti.

2. Radiooprema bit će ugrađena na takav način da učinkovito koristi radiofrekvencijski spektar za zemaljske, svemirske i orbitalne radiokomunikacije i izbjegava štetne utjecaje.

3. Smatrat će se da je svaki uređaj koji ispunjava usklađene norme Evropske unije u skladu sa st. 1. i 2. ovoga člana.

Član 37. stav 1. tač. b) i c) Dužnosti Agencije

1. Shodno odredbama ovog zakona, dužnosti Agencije su :

b) izdavanje dozvola emiterima i operaterima telekomunikacija u skladu sa odredbama ovoga zakona i praćenje poštivanja uslova izdatih dozvola;

c) planiranje, upravljanje, namjena i dodjela frekvencijskog spektra, praćenje njegovoga korištenja, kao i održavanje i objava Plana korištenja frekvencijskog spektra za cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine;

D) Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine

(„Službene novine Federacije BiH“, br.: 22/06, 43/08 ,22/09, 35/14 i 94/15)

Član 2.

Javnim prihodima, u smislu ovog zakona, smatraju se indirektni porezi, direktni porezi, naknade, takse, doprinosi, donacije i drugi prihodi, utvrđeni zakonima i drugim propisima Bosne i Hercegovine, Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave.

Član 13. stav 1. tačka c)

Pored udjela u raspodjeli prihoda iz člana 6. ovog Zakona, jedinicama lokalne samouprave pripadaju i drugi javni prihodi kako slijedi

c) naknade i takse u skladu sa propisima jedinica lokalne samouprave;

E) Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine

(„Službene novine

Federacije BiH“, broj: 49/06 i 51/09)

Član 13. stav 2. alineja 4.

Organ odlučivanja jedinice lokalne samouprave je opštinsko vijeće u opštini, a gradsko vijeće u gradu (u daljem tekstu: vijeće).

Vijeće u okviru svojih nadležnosti:

- donosi propise o porezima, taksama, naknadama i doprinosima jedinice lokalne samouprave u skladu sa zakonom;

F) Pravilo 89/2018 o naknadama za dozvole Regulatorne agencije za komunikacije
("Službeni glasnik BiH", br.: 92/18 i 50/19)

DIO PRVI – UVODNE NAPOMENE

Član 1.
(Predmet pravila)

Ovim Pravilom propisuje se obaveza plaćanja, način obračuna, iznos naknada i način plaćanja naknada za dozvole u telekomunikacijama, radiokomunikacijama i emitovanju u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: naknada za dozvole), koje izdaje Regulatorna agencija za komunikacije (u daljem tekstu: Agencija) i određuju se izuzeci od plaćanja ovih naknada, kao i postupanje Agencije u slučaju neplaćanja istih.

DIO DRUGI – ZAJEDNIČKE ODREDBE

GLAVA I – OBAVEZE PLAĆANJA I VRSTE NAKNADA ZA DOZVOLE

Član 2.
(Obaveznici plaćanja naknade)

Svi korisnici dozvola u telekomunikacijama, radiokomunikacijama i emitovanju u Bosni i Hercegovini dužni su plaćati naknade za dozvole, sa izuzetkom određenih korisnika koji su oslobođeni plaćanja naknada za dozvole, u skladu sa odredbama ovog Pravila.

Član 7.
(Vrste naknada)

Naknade za dozvole su:

- a) naknada za administrativno-tehničku obradu zahtjeva za izdavanje dozvole ili izmjenu dozvole;
- b) godišnja naknada za dozvolu.

DIO TREĆI – POSEBNE NAKNADE

GLAVA I – NAČIN OBRAČUNA I IZNOSI GODIŠNJIH NAKNADA ZA DOZVOLE U

TELEKOMUNIKACIJAMA, RADIOKOMUNIKACIJAMA I EMITOVANJU

Član 7. stav (1)
(utvrđivanje iznosa godišnje naknade za dozvole u telekomunikacijama)

- (1) Iznos godišnje naknade za dozvole u telekomunikacijama

Agencija utvrđuje posebnim rješenjem nakon isteka kalendarske godine, a na osnovu Izvještaja o ukupnom godišnjem prihodu korisnika dozvole.

Član 16.

(Obračun godišnjih naknada za dozvole u telekomunikacijama)

- (1) Naknada za dozvolu za obavljanje djelatnosti telekomunikacija: mobilne telekomunikacijske mreže, javne fiksne telekomunikacijske mreže, pristup internetu, upravljanje multipleksom, distribucija audiovizuelnih medijskih usluga, distribucija medijskih usluga radija i ostalih usluga iz djelatnosti telekomunikacija, obračunava se po stopi do najviše 1,50% od ukupnog prihoda korisnika dozvole ostvarenog po osnovu obavljanja djelatnosti telekomunikacija u prethodnoj fiskalnoj godini.
- (2) Visina stope prema kojoj će se vršiti obračun godišnje naknade za dozvolu utvrđuje se posebnom odlukom koju donosi Savjet Agencije na osnovu finansijskog plana Agencije za narednu godinu, u roku od 30 dana od dana usvajanja finansijskog plana za narednu godinu.

Član 18.

(Minimalan iznos naknade za dozvole u telekomunikacijama)

Iznos godišnje naknade za dozvolu u telekomunikacijama ne može biti niži od 1.000,00 KM, nezavisno o odredbama člana 16. i 17. ovog Pravila.

Član 19.

(Plaćanje naknade za dozvolu u telekomunikacijama)

- (1) Godišnja naknada za dozvolu za obavljanje djelatnosti telekomunikacija plaća se na osnovu obračuna izvršenog u skladu sa članom 16. ovog Pravila. Agencija korisniku dozvole izdaje rješenje kojim se obračunava iznos naknade u dva jednaka dijela sa rokom plaćanja prvog dijela na dan 30.04. i drugog dijela sa rokom plaćanja na dan 30.09. tekuće godine.
- (2) Do konačnog utvrđivanja i obračuna visine godišnje naknade iz stava (1) ovoga člana, korisnik dozvole plaća godišnju naknadu za obavljanje djelatnosti telekomunikacija akontativno u visini koja odgovara četvrtini godišnje naknade za dozvolu utvrđenu za prethodnu godinu.
- (3) Uplata akontacije godišnje naknade za dozvolu vrši se na osnovu rješenja Agencije kojim se utvrđuje visina akontacije za korištenje dozvole sa rokom plaćanja do 31.01. tekuće godine.
- (4) Izuzetno, godišnja naknada za dozvolu za korištenje brojeva i/ili kodova se obračunava u skladu sa članom 21. ovog Pravila, a plaća se u skladu sa članom 15. ovog Pravila.

G) Odluka o naknadi za korištenje radiofrekventnog spektra u Bosni i Hercegovini

(„Službeni glasnik BiH“, broj: 15/14)

Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom utvrđuje se obaveza plaćanja, način obračuna i iznos naknade za korištenje radiofrekventnog spektra.

Član 8.
(Kopneni mobilni sistemi)

- (1) Naknada za korištenje radiofrekventnog spektra u kopненоj mobilnoj službi (PMR, PAMR, telemetrija, telekomanda i sl.) zavisno od dodijeljenih radiofrekventnih kanala i broja opština na kojima se realizuje radiokomunikacioni servis upotrebom tih radiofrekventnih kanala se utvrđuje na godišnjem nivou koji je dat u Tabeli 4.

H) Statut Opštine Bosansko Grahovo

(„Službeni glasnik Opštine Bosansko Grahovo“, broj: 21/07)

Član 24. stav 1. tačka 6.

Opštinsko vijeće u okviru svoje nadležnosti:

6. Donosi propise o porezima, taksama, naknadama i

doprinosima Opštine u skladu sa zakonom;

I) Odluka o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksa

(„Službeni glasnik Opštine Bosansko Grahovo“, br.: IV/17 i III/19)

Član 4. stav 1. tač. 8. i 9.
(Osporene odredbe)

Komunalne takse propisuju se i plaćaju za:

8. korištenje uređaja za pružanje usluga mobilne telefonije
9. korištenje uređaja u svrhu pružanja internet usluga-instaliranja bežičnog interneta

Član 5. stav 1. tač. 7. i 8.

Pojmovi i termini koji se upotrebljavaju u ovoj Odluci:

7. Pod instaliranjem bežičnog interneta podrazumijeva se sljedeće:

- bazne stanice bežičnog interneta
- mikrobazne stanice
- predajnici
- antene i stupovi.

8. Pod korištenjem uređaja za pružanje mobilne telefonije podrazumijevaju se sljedeći uređaji i oprema:

- bazne stanice mobilne telefonije
- mikrobazne stanice mobilne telefonije
- predajnici (pasivni repetitori)
- antene i stupovi.

IV. NAČIN UTVRĐIVANJA VISINE KOMUNALNE TAKSE

Član 20.

U postupku utvrđivanja visine takse na području Opštine Bosansko Grahovo kao opšti kriterij uzimaju se:

1. površina prostora po m² koji se koristi,
2. zone utvrđene ovom Odlukom u kojima se koriste predmeti, prostori ili pružaju usluge,
3. dužina trase instalacija,
4. broj stupova, trafoa objekata i uređaja baznih stanica, antena prijemnika, odašiljača i dr.

Područje Opštine Bosansko Grahovo shodno tački 2. ovog člana dijeli se na 3 zone:

DIO A. I Zona

Obuhvata ove zone koje čine područje grada oivčenog ulicama IV Kraiške brigade i Livanjski put koji obuhvata ulice Maršala Tita, Gavrila Principa, Đure Pucara, Huseina Abdičevića, Ive Lole Ribara, Vojislava Ivetića, Crnopotočka, Miloša Tice, Sime Bajića, 27 juli, Narodnih heroja, Radnička, Dalmatinska, Braće Bajića i Trg Đure Pucara Starog.

Ova zona obuhvata i industrijsku zonu uz put Bosansko Grahovo – Preodac u pojasu širine 250 metara sa

jedne i druge strane puta od raskrsnice istog i magistralnog puta Bosansko Grahovo – Livno, do mosta na rijeci Korani na ulazu u naseljeno mjesto Obljaj, područje graničnog prijelaza Strmica širine 250 metara sa jedne i druge strane magistralnog puta Bosansko Grahovo-Knin mjereno od ivice kolovoza lijevo i desno od graničnog prijelaza udaljeno 2 km u pravcu naseljenog mjesta Zaseok.

DIO B. II Zona

Obuhvata ove zone koji čini Vikend naselje u Borovači, Malom Tičevu i Peocu, Fabriku ciglarskih proizvoda u Vidovićima i područje udaljeno 250 m od iste, te pojas širine 500 m sa jedne i druge strane magistralnog puta Bosansko Grahovo-Knin, Bosansko Grahovo-Livno i Bosansko Grahovo-Drvar mjereno od ivice kolovoza lijevo i desno do granice sa susjednim opštinama.

DIO C. III Zona

Sva područja koja nisu u obuhvatu I i II zone.

TARIFA KOMUNALNIH TAKSA NA PODRUČJU OPŠTINE BOSANSKO GRAHOVO

Tarifni broj 8. (osporena Tarifa) Taksa na “korištenje uređaja i opreme” iz tarifnog broja 8 plaća se na godišnjem nivou

8.1.	Bazna stanica mobilne telefonije	8.500,00
8.2.	Mikrobazne stanice mobilne telefonije	4. 000,00
8.3.	Predajnici (pasivni repetitori) mobilne telefonije	1.600,00

8.4.	Antene i stubovi mobilne telefonije	1.600,00
8.5.	Podzemne i nadzemne instalacije u svrhu prijenosa električne energije, telefonskog signala, TV signala, Internet signala i sl. (po jednom metru dužine nadzemnih i podzemnih vodova)	0,10
8.6.	Za korištenje stupova ulične rasvjete koji su u vlasništvu opštine a koji se koriste za potrebe kablovske TV (taksa po svakom stupu)	0,10
8.7.	Bazna stanica bežičnog interneta	7.000,00
8.8.	Mikrobazne stanice bežičnog interneta	3.500,00
8.9.	Predajnici bežičnog interneta	1.400,00
8.10.	Antene i stupovi bežičnog interneta	1.400,00
8.11.	Uređaji kojima se vrši prijenos i isporuka El. energije-trafo stanice 110/20/35 kV	25.000,00
8.12.	Uređaji kojima se vrši prijenos i isporuka El. energije-trafo stanice 110/20/10 kV	20.000,00

8.13.	Uređaji kojima se vrši prijenos i isporuka El. energije-trafo stanice 110/20/0,4 kV	1.000,00
8.14.	Uređaji kojima se vrši prijenos i isporuka El. energije-stubne trafo stanice	500,00
8.15.	Uređaji kojima se vrši prijenos i isporuka El. energije-trafo stanice 110/35/10 kV	30.000,00

Obračun komunalne takse se vrši za svaki uređaj (opremu) na svakoj pojedinačnoj lokaciji na kojoj je instaliran uređaj (oprema) za prijenos električne energije, bežičnog interneta, mobilnog operatera, kablovskog operatera na području Opštine Bosansko Grahovo.

J) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke u komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksa
(„Službeni glasnik Opštine Bosansko Grahovo“, broj: III/19)

Član 1.

U tački 10. člana 4. stav 1. Odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksa („Službeni glasnik Opštine Bosansko Grahovo“, broj: IV/17) iza riječi „usluga“ dodaju se riječi „prijenos i“.

Član 2.

U Tarifi komunalnih taksa na teritoriju Opštine Bosansko Grahovo

koja čini sastavni dio Odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksa iza člana 1. ove Odluke u Tarifnom broju 8, u tačkama 8.11., 8.12., 8.13., 8.14. i 8. 15. iza riječi prijenos dodaju se riječi „i isporuka,,.

6. Sudska praksa Ustavnog suda Federacije

Presuda broj: U-4/17 od 12.09.2017. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 57/17), Presuda broj: U-6/17 od 12.09.2017. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 94/17), Presuda broj: U-7/17 od 14.02.2018. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 26/18) i dr.

7. Činjenično stanje i stav Ustavnog suda Federacije

Analizom zahtjeva, odgovora na zahtjev, primjenom relevantnog prava uključujući i odluku i pravila koju je donio Regulatorna agencija za komunikacije (u daljem tekstu: RAK), kao i drugih relevantnih dokaza, utvrđeno je sljedeće:

Opštinsko vijeće Opštine Bosansko Grahovo na sjednici održanoj dana 28.03.2017. godine donijelo je Odluku. Pravni osnov za donošenje Odluke sadržan je u članu 13. stav 2. alineja 4. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, članu 13. stav 1. tačka 3. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine i članu 24. stav 1. tačka 6. Statuta Opštine Bosansko Grahovo.

Opštinsko vijeće Opštine Bosansko Grahovo je na sjednici održanoj dana 05.03.2019. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim

taksama i Tarifni komunalnih taksa. Opštinsko vijeće Opštine Bosansko Grahovo ovlašteno je za donošenje ovih odluka u skladu sa odredbama Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine. Odlukom je, između ostalog, propisano da se na teritoriju te opštine propisuju i naplaćuju komunalne takse i za korištenje uređaja za pružanje usluga mobilne telefonije, predajnika, antena i stubova, te da su obaveznici sva pravna i fizička lica koja posluju na teritoriju opštine i koriste predmet, prostor ili pružaju usluge za čije korištenje je propisano plaćanje komunalne takse.

Kada je u pitanju komunalna taksa koja se plaća za korištenje uređaja za pružanje usluga mobilne telefonije i korištenje uređaja u svrhu pružanja internet usluga – instaliranje bežičnog interneta, osporenom Tarifom taksa na „korištenje uređaja i opreme“ plaća se na godišnjem nivou i to: tačka 8.1. za baznu stanicu mobilne telefonije propisana je visina taksa u iznosu od 8.500,00 KM, tačka 8.2. za mikrobazne stanice mobilne telefonije propisana je visina takse u iznosu od 4. 000,00 KM, tačka 8.3. za predajnike (pasivni repetitori) mobilne telefonije propisana je visina takse u iznosu od 1.600,00 KM, tačka 8.4. za antene i stubovi mobilne telefonije propisana je visina takse u iznosu od 1.600,00 KM, tačka 8.5. za podzemne i nadzemne instalacije u svrhu prijenosa električne energije, telefonskog signala, TV signala, Internet signala i sl. (po jednom metru dužine nadzemnih i podzemnih vodova), propisana je visina takse u iznosu od 0,10 KM, tačka 8.7. za baznu stanicu bežičnog interneta propisana je visina takse u iznosu od 7.000,00 KM, tačka 8.8. za mikrobazne

stanice bežičnog interneta propisana je visina takse u iznosu od 3.500,00 KM, tačka 8.9. za predajnike bežičnog interneta propisana je visina takse u iznosu od 1.400,00 KM i tačka 8.10. za antene i stupove bežičnog interneta propisana je visina takse u iznosu od 1.400,00 KM.

Na plaćanje komunalne takse po osnovu osporene odredbe Odluke, obavezuju se, po osnovu djelatnosti koju obavljaju, privredna društva koja u osnovi pružaju telekomunikacione usluge putem mobilnih mreža, u konkretnom slučaju su to pored ostalih, „BH Telecom“ d.d. Sarajevo i „JP HT Eronet“ d.d. Mostar, kao društva u većinskom vlasništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Radi se o društvima koja djelatnost vrše u skladu sa Zakonom o komunikacijama, a odobrenje za rad dobila su od RAK-a.

U skladu sa Pravilom 89/2018 o naknadama za dozvole RAK-a subjekti (BH Telecom d.d. Sarajevo i JP HT Eronet d.d. Mostar) imaju obavezu plaćanja naknada za korištenje dozvole za obavljene djelatnosti telekomunikacione mreže, javne fiksne telekomunikacione mreže, pristup internetu i distribuciju audio-vizuelnih medijskih usluga, a obračunava se po stopi od najviše 1,50% od ukupnog prihoda korisnika dozvole ostvarenog po osnovu obavljanja djelatnosti u prethodnoj fiskalnoj godini. Isto tako, postoji obaveza plaćanja naknade za korištenje radiofrekventnog spektra u kopненоj mobilnoj službi u skladu sa Odlukom za korištenje radiofrekventnog spektra u Bosni i Hercegovini. Ove naknade utvrđeno su jedinstveno od strane RAK-a za svaki od dva pomenuta društva. Prema Zakonu o komunikacijama regulatorni principi emitovanja obuhvataju cijene

telekomunikacionih usluga koje moraju biti transparentne i nediskriminatorne, a RAK-a donosi pravila kojima uređuje kriterije kvaliteta za pružanje univerzalnih telekomunikacionih usluga i kontroliše njihovo poštovanje.

U odnosu na tač. 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.7., 8.8., 8.9. i 8.10. osporene Tarife Sud smatra da nisu u dovoljnoj mjeri objektivizirani kriteriji koji su bili opredjeljujući za propisivanje visine takse za mobilne operatere koji posluju na teritoriji Opštine Bosansko Grahovo. Zbog toga Ustavni sud Federacije zaključuje da u odnosu na ove tačke osporene Tarife nema propisanih kriterija na osnovu kojih se utvrdila visina godišnje takse za korištenje usluga mobilne telefonije i korištenje uređaja u svrhu pružanja internet usluga. Stoga Sud zaključuje da se Opštinsko vijeće Opštine Bosanska Grahovo prigodom donošenja Odluke rukovodilo proizvoljnim pristupom o mogućem profitu i zaradi koju ostvaruju ta pravna lica, iako se iste u odnosu na ostvareni profit oporezuju posebnim federalnim propisima

Kod ovako utvrđenog činjeničnog stanja, Ustavni sud Federacije je stajališta, koje je iskazano i u dosadašnjim presudama kada je odlučivao o komunalnim taksama, da vrsta djelatnosti ne može biti relevantan kriterij za propisivanje različite visine komunalne takse, nego su realni i relevantni drugi kriteriji kao što je područje grada odnosno opštine, nedostatna djelatnost itd. Isto tako je stajališta da složenost opreme odnosno uređaja ili finansijska sposobnost i ostvareni profit privrednog društva također ne može biti kriterij za određivanje različite visine komunalne takse iz razloga, što je to predmet oporezivanja u skladu sa postojećom

zakonskom regulativom. U konkretnom slučaju prema mišljenju Ustavnog suda Federacije kod određivanja visine komunalne takse u osporenim odredbama Odluke, postoji proizvoljnost koja se jedino pravda vrstom i složenošću telekomunikacionih uređaja.

Ustavni sud Federacije je cijenio okolnosti koje su od značaja za zaštitu prava na jednakost pred zakonom, a koje proističu iz navoda podnijetog zahtjeva i priloženih dokaza, interes pravne sigurnosti, kao i eventualne posljedice koje bi mogle nastupiti ako bi se nastavile sprovoditi odredbe osporene Odluke. Iz tih razloga smatra da je u konkretnom slučaju došlo do povrede odredbe člana II.A.2.(1) c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine koji propisuje da sva lica na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine uživaju pravo na jednakost pred zakonom. Ovo iz razloga što su kod utvrđivanja visine komunalne takse propisani različiti kriteriji za pravna i fizička lica koja koriste određene predmete, prostor ili pružaju uslugu na teritoriji Opštine Bosansko Grahovo.

Tač. 8.5., 8.6., 8.11., 8.12., 8.13., 8.14. i 8.15. osporene Tarife Ustavni sud Federacije nije razmatrao, jer iz sadržine zahtjeva i cjelokupne ponuđene argumentacije proističe da podnosilac zahtjeva osporava samo one tačke osporene Tarife koje se odnose na korištenje uređaja za pružanje usluga mobilne telefonije i bežičnog interneta.

Osporenim odredbama i to članom 4. regulisano je da se komunalne takse propisuju i plaćaju, između ostalog, i za korištenje uređaja za pružanje usluga mobilne telefonije (stav 1. tačka 8.) i korištenje uređaja u svrhu pružanja internet usluge - instaliranje bežičnog interneta (stav 1. tačka 9.), dok su članom 5. pojašnjeni pojmovi i

termini koji se upotrebljavaju u ovoj Odluci. Tako da je stavom 1. tačka 7. istog člana propisano šta se podrazumjeva pod pojmom bežičnog interneta, a stavom 1. tačka 8. propisano je koji uređaji i oprema su obuhvaćeni pojmom-korištenje uređaja za pružanje mobilne telefonije. Obzirom na materiju koju regulišu osporene odredbe Ustavni sud Federacije, je utvrdio da su iste u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine .

Na osnovu iznesenog Ustavni sud Federacije je odlučio kao u izreci ove presude.

Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u sastavu: Aleksandra Martinović, predsjednica Suda, Vesna Budimir, Mirjana Čučković, prof. dr. Edin Muminović i dr. sc. Kata Senjak, sudije Suda.

Predsjednica

Ustavnog suda Federacije

Bosne i Hercegovine

Aleksandra Martinović